

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7630/2540

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
บริษัท นคร ขอนแก่น (2521) จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 728, มาตรา 800, มาตรา 801, มาตรา 856, มาตรา
859

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา ตาราง 6

ในส่วนการบอกกล่าวบังคับจำนองนั้น โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทก์ได้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจและสำเนาหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้เงินกู้ หนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ค้ำประกัน และให้ไถ่ถอนการจำนองไว้ท้ายคำฟ้องด้วย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง นอกจากนี้แล้วคำขอบังคับท้ายคำฟ้องโจทก์ก็ระบุไว้ชัดเจน ทั้งจำเลยทั้งห้าก็สามารถให้การต่อสู้คดีได้ถูกต้องโดยมิได้หลงข้อต่อสู้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ๖.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องประทับตราของโจทก์การที่ ๖.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ป.ดำเนินคดีนี้แทนรวมทั้งให้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้ด้วย หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหนังสือมอบอำนาจเป็นการทั่วไป ซึ่ง ป.สามารถใช้ในการดำเนินคดีแก่บุคคลใดก็ได้เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่าง บุคคลนั้น ๆ กับโจทก์เกี่ยวกับกิจการของโจทก์ตามที่ได้รับมอบหมายไว้โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องระบุให้ ป. มีอำนาจ

ฟ้องจำเลยคนใดโดยเฉพาะเจาะจง ดังนี้ ป. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งห้าเป็นคดีนี้ได้ จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่โจทก์โดยวิธีหักทอนบัญชีเดินสะพัดมาเข้าบัญชีเงินกู้ ซึ่งโจทก์จะออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ทุกครั้งและจะมีใบแจ้งการหักทอนบัญชีให้จำเลยที่ 1 ทราบ รวมข้อตกลงเมื่อได้มีการหักเงินจากบัญชีเดินสะพัดมาเข้าบัญชีเงินกู้โดยวิธีดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ทราบแล้วมิได้โต้แย้งคัดค้าน กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมโดยปริยายให้มีการกระทำดังกล่าวได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดที่โจทก์หักทอนบัญชีไปดังกล่าว สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมิได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้การที่โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวถามให้จำเลยที่ 1 ผู้กู้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือแล้วแต่ละเลยไม่ชำระหนี้ จึงเป็นการผิดนัดชำระหนี้ อันเป็นผลให้สัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงในวันซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 มิได้บัญญัติ ไว้ว่าระยะเวลาไม่น้อยเพียงใดเป็นเวลาอันสมควร จึงต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยโดยกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้ภายใน 30 วัน แม้จำนวนหนี้ที่โจทก์เรียกร้องทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระมีจำนวนมากถึง 9,799,838.75 บาท ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในอันที่จำเลยที่ 1 จะชวนหาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ได้ ระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นเวลาอันสมควรการบอกกล่าวบังคับจำนองจึงชอบแล้ว คดีนี้นอกจากโจทก์อุทธรณ์ในทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ 72,059.57 บาท แล้ว จำเลยก็ได้อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องโจทก์ซึ่งคิดเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์เกินกว่า 5,549,409.85 บาท อีกด้วย การกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จึงต้องถือตามทุนทรัพย์ทางฝ่ายจำเลย และแม้โจทก์มิได้อุทธรณ์ แต่ผลคดีนี้ในชั้นอุทธรณ์จำเลยก็ยังคงแพ้คดีอยู่ดังนี้ ศาลอุทธรณ์จึงอาจกำหนดค่าทนายความใช้แทนได้สูงกว่า 10,000 บาท ได้ การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่า

ทนายความให้จำเลยทั้งห้าใช้แทนโจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท จึงถูกต้องตามตาราง 6 อัตราค่าทนายความท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 9,799,838.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 7,349,409.45 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระ ให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 1961 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวรวมตลอดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งห้าให้การว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ชอบเพราะมิได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ต้นเงินตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด สัญญากู้เงินและดอกเบี้ยที่โจทก์คิดคำนวณมาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ โจทก์นำเงินในบัญชีเดินสะพัดของจำเลยที่ 1 มาชำระหนี้เงินกู้ในบัญชีของจำเลยที่ 1 ทุกเดือนเดือนละ 50,000 บาท รวม 16 ครั้ง และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาทเศษ บ้าง 30,000 บาทเศษบ้าง โดยมิได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำที่เอาเปรียบจำเลยที่ 1 อีกทั้งเป็นการฝ่าฝืนประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยคิดตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2525 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2533 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ฟ้อง ทำให้ดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 2,420,676.14 บาทดอกเบี้ยดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่เคยจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันและไม่เคยทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขหนี้จำนองจำเลยที่ 1 ลง

ลายมือชื่อในแบบฟอร์มเอกสารดังกล่าวโดยยังมิได้มีการกรอกข้อความใด ๆ
พนักงานของโจทก์กรอกข้อความเอาเองโดยมิได้รับความยินยอมจากจำเลยที่
1 หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไม่ชอบ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้
แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาไม่ว่าด้วยดอกเบี้ยหรือต้นเงินเท่าใด รวมทั้งการบอกกล่าว
บังคับจำนองทั้งคำขอบังคับท้ายฟ้องทำให้จำเลยทั้งห้าเสียเปรียบในการต่อสู้คดี ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 7,277,349.88 บาท แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 5,477,349.88 บาท นับตั้งแต่ว
วันที่ 2 มกราคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่
เกิน 830,130.83 บาท) และสำหรับต้นเงิน 1,800,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19
ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 ร้อยละ 17.5
ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 ร้อยละ 15 ต่อปี นับ
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยนำดอกเบี้ยคิดถึงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2531 หักออก 10,000 บาท (ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน
1,620,298.47 บาท) หากไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 1961 พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลย
ทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

โจทก์และจำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า หนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีให้
จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 5,549,409.45 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี แบบไม่ทบต้น นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเดิมจำเลยที่ 1 โดยนาย เอี่ยม พูลนิติพร ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญาจำนองที่ดินสัญญาต่อท้าย สัญญาจำนอง บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครั้งที่ 1 สัญญากู้เงิน บันทึกข้อตกลงเรื่องแก้ไขหนี้จำนองเป็นประกัน และบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนอง ครั้งที่ 1 ไว้กับโจทก์ ต่อมาในปี 2525 จำเลยที่ 2 ซึ่งกิจการของจำเลยที่ 1 จากนาย เอี่ยม หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครั้งที่ 2 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ก็ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันให้ไว้ แก่โจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งห้าประการแรกว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้จำเลยทั้งห้าฎีกาว่าคำฟ้องของโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ ชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งห้าจะต้องรับผิดชอบในต้นเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี และต้นเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด ทั้งการที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ จำเลยทั้งห้าก็มีได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่าได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กันหรือไม่และบอก กล่าวในฐานะอะไรคำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่มีได้บรรยายให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพ แห่งข้อหา คำขอบังคับ อีกทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาทำให้จำเลยทั้งห้าหลง ข้อต่อสู้และเสียเปรียบนั้น เห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์โจทก์ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่ง สภาพแห่งข้อหาและแยกราายละเอียดของจำนวนหนี้แต่ละรายเพียงพอที่จะทำให้ จำเลยทั้งห้าเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วว่าจำเลยทั้งห้าจะต้องรับผิดชอบหนี้ในต้นเงินกู้เบิก เงินเกินบัญชี และต้นเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินเท่าใด โดยไม่มี ข้อความตอนใดเคลือบคลุมอันจะเป็นเหตุให้จำเลยทั้งห้าหลงข้อต่อสู้ ส่วนการบอก กล่าวบังคับจำนองนั้น โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายความ มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โจทก์ได้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้เงินกู้
หนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ค้ำประกัน และให้ไถ่ถอนการจำนองไว้ท้ายคำฟ้องด้วย ซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง นอกจากนี้แล้วคำขอบังคับท้ายคำฟ้องโจทก์ก็ระบุไว้
ชัดเจน ทั้งจำเลยทั้งห้าก็สามารถให้การต่อสู้คดีได้ถูกต้อง โดยมีได้ลงข้อต่อสู้แต่
ประการใดฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาประการที่สองตามฎีกาของจำเลยทั้งห้ามีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่
ในข้อนี้จำเลยทั้งห้าฎีกาว่า การลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้นายประมุข สวัสดิ์มงคล
ดำเนินคดีแทนโจทก์นอกจากมีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
โจทก์ได้แล้ว จะต้องมิตราประทับของโจทก์ด้วย แต่หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย
จ.14 เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปเท่านั้น โจทก์จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นการ
เฉพาะรายขึ้นอีกต่างหากเมื่อหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีตราประทับของโจทก์
และโจทก์ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นใหม่อีก โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ข้อเท็จ
จริงได้ความจากนายประมุขผู้รับมอบอำนาจโจทก์ว่า นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์ได้
โดยไม่จำเป็นต้องประทับตราของโจทก์และโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายประมุขดำเนินคดี
นี้แทนรวมทั้งให้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งห้าชำระหนี้ด้วย ตามหนังสือมอบ
อำนาจ เอกสารหมาย จ.14 เห็นว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว มีลักษณะเป็นหนังสือ
มอบอำนาจเป็นการทั่วไป ซึ่งสามารถใช้ในการดำเนินคดีแก่บุคคลใดก็ได้เมื่อมีข้อโต้
แย้งเกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับโจทก์เกี่ยวกับกิจการของโจทก์ตามที่ได้รับมอบ
หมายไว้ ฉะนั้น หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จึงไม่จำเป็นต้องระบุให้มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้ง
ห้าโดยเฉพาะเจาะจงหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วย
กฎหมายโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาประการที่สามตามฎีกาของจำเลยทั้งห้ามีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี และสัญญากู้ยืมเงินต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่จำเลยทั้งห้าฎีกาว่า การที่โจทก์หักเงินในบัญชีเดินสะพัดไปชำระหนี้เงินกู้ยืมโดยผลการ จะถือว่า จำเลยที่ 1 ยินยอมโดยปริยายไม่ได้ เพราะจำเลยที่ 1 ไม่เคยอนุญาตให้โจทก์ทำเช่นนั้น จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่โจทก์หักไปรวม 24 ครั้ง นั้น เห็นว่า โจทก์มีนายเพิ่มศักดิ์ ศิริโชติรุ่งขจร ผู้จัดการโจทก์ สาขาขอนแก่นเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้รวมทั้งหมด 28 ครั้ง วิธีชำระหนี้ คือ จำเลยที่ 1 นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์หรือไม่ก็หักทอนบัญชีเดินสะพัดมาเข้าบัญชีเงินกู้ ซึ่งวิธีหลังนี้โจทก์จะออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ทุกครั้งและจะมีใบแจ้งการหักทอนบัญชีให้จำเลยที่ 1 ทราบ ตามเอกสารหมาย จ.30 โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่ผู้บริหารชุดเดิมของจำเลยที่ 1 แล้ว นอกจากนั้นนายชลาศัย วณิชเวทินพยานจำเลยทั้งห้าก็เบิกความตอบถามค้านเชื่อมกับคำพยานโจทก์ปากนายเพิ่มศักดิ์ ประกอบกับข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาปรากฏว่าได้มีการหักเงินจากบัญชีเดินสะพัดมาเข้าบัญชีเงินกู้ถึง 24 ครั้ง และจำเลยที่ 1 ทราบแล้ว ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใด กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมโดยปริยายให้มีการกระทำได้ดังกล่าวดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่โจทก์หักทอนบัญชีไปดังกล่าว

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อใด ในข้อนี้จำเลยทั้งห้าฎีกาว่าบัญชีเดินสะพัดของจำเลยที่ 1 เป็นอันยกเลิกกันโดยปริยายนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 2,500,000 บาท ได้ถึงเพียงเดือนเมษายน 2528 เท่านั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาได้ความว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมาย จ.11 มิได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้และต่อมาโจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวตามเอกสารหมาย จ.4 จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 2

มกราคม 2532 แต่ละเลยไม่ชำระหนี้จึงเป็นการผิดนัดชำระหนี้ อันเป็นผลให้สัญญา
บัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตาม
หนังสือบอกกล่าวโจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532

ปัญหาประการที่หกตามฎีกาของจำเลยทั้งห้ามีว่า โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนอง
โดยชอบแล้วหรือไม่ จำเลยทั้งห้าฎีกาว่าระยะเวลา 30 วัน ตามหนังสือบอกกล่าว
บังคับจำนองเป็นระยะเวลาอันสั้นไม่เพียงพอที่จำเลยที่ 1 จะหาเงินจำนวนสูง
ถึง 9,799,838.75 บาท มาไถ่ถอนจำนองให้ทันภายในกำหนดได้ระยะเวลา 30 วัน
ดังกล่าวจึงมิใช่เวลาอันสมควรและการมอบอำนาจให้บอกกล่าวบังคับจำนองไม่ได้ทำ
เป็นหนังสือนั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 บัญญัติ
ว่า"เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้
ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร" เช่นนี้จึงเห็นได้ว่ากฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าระยะ
เวลามากน้อยเพียงใดเป็นเวลาอันสมควร จึงต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับคดี
นี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า นายประมุข สวัสดิ์มงคล ผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจช่วง
ให้นายอนุสรณ์ จันทรสิงห์ บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งห้า ตามเอกสาร
หมาย จ.3 โดยกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้ภายใน 30 วัน ดังนั้น แม้จำนวนหนี้ที่
โจทก์เรียกร้องทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระมีจำนวนมากถึง 9,799,838.75 บาท
ก็ตาม แต่ระยะเวลา 30 วัน ที่โจทก์กำหนดให้นั้นก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ
แล้วในอันที่จำเลยที่ 1 จะขวนขวายหาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ได้ ระยะเวลาดัง
กล่าวจึงเป็นเวลาอันสมควรและการมอบอำนาจช่วงให้บอกกล่าวบังคับจำนองก็
ปรากฏหลักฐานตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.3 การบอกกล่าวบังคับจำนอง
จึงชอบแล้ว

ส่วนที่จำเลยทั้งห้าฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดค่าทนายความให้จำเลย
ทั้งห้าใช้แทนโจทก์เป็นเงิน 10,000 บาททั้งที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ในทุนทรัพย์ที่โจทก์

แพ็คเกจ (ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ไม่เต็มตามฟ้อง) เพียง 72,059.59 บาท เท่านั้น เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะสูงกว่าอัตราชั้นสูงนั้น เห็นว่า คดีนี้นอกจากโจทก์อุทธรณ์ในทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ 72,059.57 บาท แล้วจำเลยทั้งห้าก็อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องโจทก์ด้วย ดังนั้น การใช้ดุลพินิจกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จึงต้องถือตามทุนทรัพย์ทางฝ่ายจำเลยทั้งห้าซึ่งแม้แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ และผลคดีในชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งห้าก็ยังคงแพคดีอยู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็อาจกำหนดค่าทนายความใช้แทนได้สูงกว่า 10,000 บาท การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดค่าทนายความให้จำเลยทั้งห้าใช้แทนโจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ